EXH. 006 · LA LÓGICA DEL ORDEN

¿CUÁNDO PUEDE DISPARAR LA POLICÍA?

Qué son las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), despachadas por la comisión mixta el 30 de septiembre, y qué dice la evidencia.

QUÉ SON LAS RUF

Qué son: una ley que fija cuándo y cómo Carabineros, PDI y Fuerzas Armadas pueden usar la fuerza, desde la presencia disuasiva hasta el arma de fuego.

Hoy: esas directrices están en reglamentos y protocolos internos de cada institución. El Gobierno sostiene que esa dispersión de normas se interpreta de forma distinta en cada contingencia.

Origen: mensaje del gobierno de Gabriel Boric (abril de 2023, boletín 15.805-07). El proyecto pasó 1 año y 4 meses en comisión mixta, a la que fue enviado en mayo de 2025 tras rechazar la Cámara diez cambios del Senado.

Qué pasó el 30 de septiembre: la comisión mixta despachó el proyecto y resolvió las diferencias entre Cámara y Senado. No es aún ley: falta ratificarlo en la Sala de la Cámara (cámara de origen) y luego en la del Senado.

FUENTE: La Tercera (29 y 30/09/2026); Cooperativa (30/09/2026); Cámara de Diputadas y Diputados (12/05/2025).

UNA ESCALERA DE 8 PELDAÑOS

EN LA LEY: LO POTENCIALMENTE LETAL PROCEDE SOLO CUANDO LAS ETAPAS PREVIAS RESULTAN INSUFICIENTES.

La comisión mixta aprobó ocho reglas, de menor a mayor intensidad:

01 **Presencia disuasiva:** despliegue de fuerzas, vehículos, dispositivos y porte de armas.

02 **Diálogo:** persuasión verbal, mediación y negociación.

03 **Menos letales manuales:** humo, gas pimienta, lacrimógenas, sonido, luz, agua y bastones.

04 **Lanzadores menos letales:** proyectiles con pintura, gas pimienta, lacrimógenos o agua.

05 **Control físico:** reducir, inmovilizar y esposar. Una vez reducida la persona y sin resistencia, se prohíbe seguir usando fuerza.

06 **Munición de salva:** solo personal militar, de forma disuasiva.

07 **Escopetas antidisturbios:** solo para evitar o repeler un peligro grave e inminente para la vida o integridad física.

08 **Armamento letal:** solo contra quien use o se apreste a usar armas letales u otro medio que ponga en peligro la vida o pueda causar afectaciones de consideración a la integridad física.

FUENTE: La Tercera (30/09/2026), que reproduce el texto aprobado por la comisión mixta.

CERTEZA JURÍDICA VS. LÍMITES A LA FUERZA

Gobierno: para el ministro de Seguridad, Martín Arrau, la ley reemplaza una dispersión de normas por un marco jurídico "robusto" y da mayor respaldo jurídico a quienes "arriesgan su vida".

Fuerza letal: la indicación del Ejecutivo aprobada el 29 de septiembre permite la fuerza potencialmente letal como medida extrema, en casos de cumplimiento del deber, legítima defensa u orden judicial, y también para detener a quien oponga resistencia a la autoridad, impedir su fuga o proteger infraestructura crítica ante peligro grave.

Responsabilidad civil: los funcionarios no serán civilmente responsables por daños o destrucción de cosas causados en el ejercicio de sus funciones, salvo que hayan obrado con dolo directo, sin perjuicio de la responsabilidad del Estado.

Lo que falta: el texto final consolidado aún no está publicado. No encontramos reacciones públicas de la oposición a lo aprobado el 30/9. Durante la tramitación, diputados del FA y PC criticaron el rechazo del principio de proporcionalidad.

FUENTE: La Tercera (29 y 30/09/2026); El Dínamo (25/04/2025).

¿DISPARAR PARA IMPEDIR UNA FUGA? PARA LA ONU, SOLO SI HAY RIESGO PARA LA VIDA

EN LA LEY: FUERZA POTENCIALMENTE LETAL PARA DETENER O IMPEDIR LA FUGA DE QUIEN RESISTE.

Los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego (1990) permiten usar armas de fuego para impedir una fuga **solo si la persona representa un peligro grave para la vida**, y el uso letal intencional solo cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida.

Por eso, la redacción final de ese artículo será clave: define si resistirse o huir basta, por sí solo, para disparar.

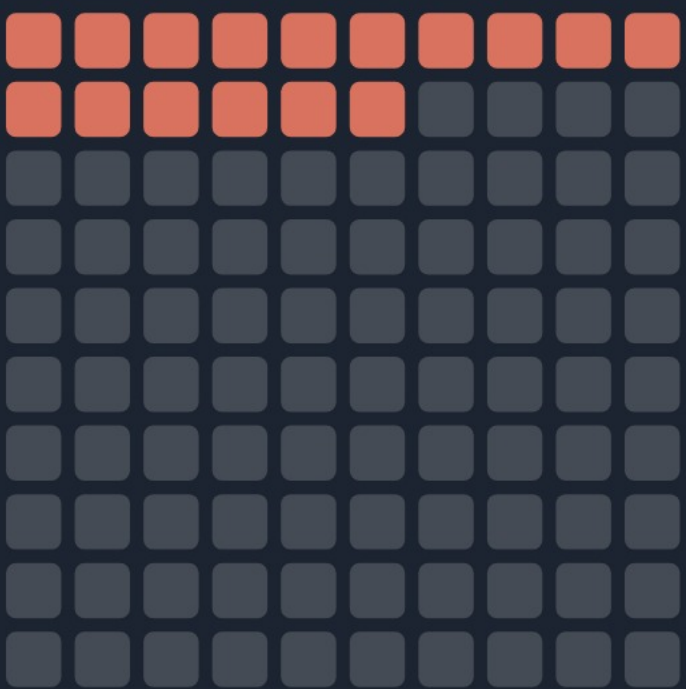
FUENTE: ONU (1990). Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, principio 9.

“MENOS LETAL” NO ES INOFENSIVO

EN LA LEY: ESCOPETAS ANTIDISTURBIOS Y LANZADORES DE PROYECTILES.

Una revisión sistemática de 26 estudios (1990–2017) reunió 1.984 personas heridas por balas de goma, plástico o perdigones: **53 murieron (3%) y 300 quedaron con discapacidad permanente**, la mayoría por impactos en cabeza y cuello (82,6% de las discapacidades permanentes).

La zona de impacto, la distancia de disparo y el acceso oportuno a atención médica se asociaron a la gravedad de las lesiones.



15,5 %

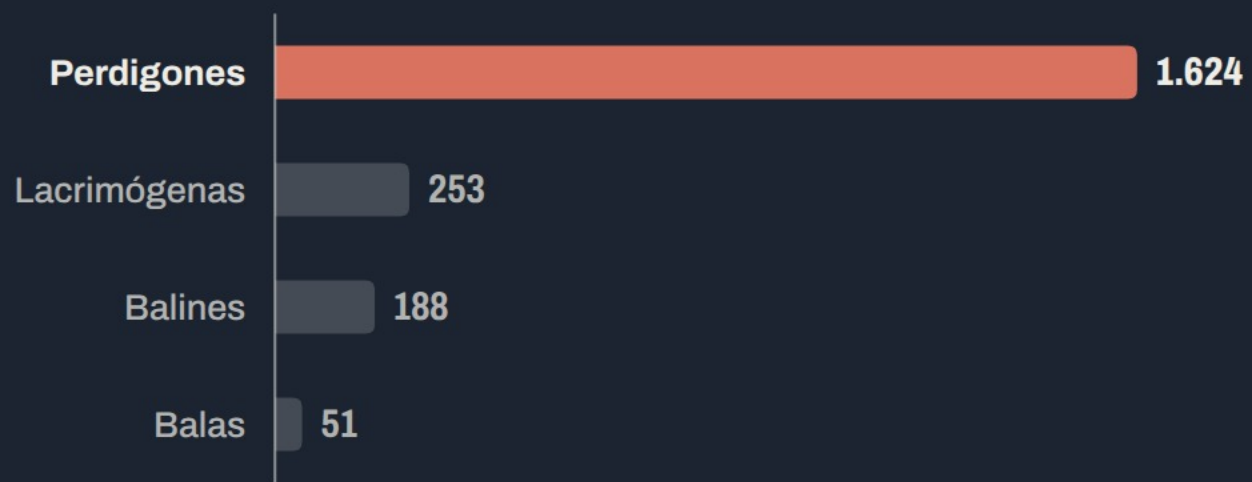
de los sobrevivientes, con discapacidad permanente

FUENTE: Haar et al. (2017). Death, injury and disability from kinetic impact projectiles in crowd-control settings: a systematic review. BMJ Open 7(12).

EL ANTECEDENTE DEL DEBATE: CHILE 2019

DIFERENCIA: EN 2019 REGÍAN PROTOCOLOS INTERNOS, NO UNA LEY.

Entre el 17 de octubre de 2019 y el 15 de enero de 2020, el INDH registró **405 personas con lesiones oculares**. De 2.063 personas heridas por disparos, 1.624 fueron por perdigones (casi 8 de cada 10), 253 por lacrimógenas, 188 por balines y 51 por balas.



Las categorías suman 2.116, algo más que 2.063: una persona puede tener heridas de más de un tipo.

FUENTE: Instituto Nacional de Derechos Humanos, vía T13 (15/01/2020).

TENER REGLAS NO BASTA: IMPORTA DÓNDE SE PONE EL LÍMITE

Las RUF llevan a una ley la escalera de la fuerza que hasta ahora vivía en protocolos internos. Pero la evidencia muestra que el daño depende de detalles concretos: cuándo se permite disparar, con qué arma, a qué distancia y a qué parte del cuerpo.

¿DÓNDE TERMINA EL USO LEGÍTIMO DE LA FUERZA Y EMPIEZA EL EXCESO? LO VOTARÁN LA CÁMARA Y EL SENADO, Y DESPUÉS LO DEFINIRÁN LOS TRIBUNALES.